

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 940 - 941/2533

สืบตำรวจตรีทองสุข คำสิน กับพวก

โจทก์

นายวารินทร์ จำปาเงิน

จำเลย

นายสกล ปริยัติ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 203)คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์สำนวนแรกกับจำเลยสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4ตามลำดับ และให้เรียกนายวารินทร์ จำปาเงิน ซึ่งเป็นจำเลยสำนวนแรกและเป็นโจทก์สำนวนหลังว่า จำเลย

ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา จำเลยถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นอนุญาตให้นางเฟื่องแก้ว จำปาเงิน ภรรยาของจำเลยเข้าเป็นคู่ความแทนศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยชำระเงิน 15,000 บาทให้โจทก์ที่ 1 ชำระเงิน 20,000 บาทให้โจทก์ที่ 3 และชำระเงิน 183,585 บาท ให้โจทก์ที่ 4 ทั้งนี้โดยให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในจำนวนเงินที่จะต้องชำระให้โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 นับแต่วันละเมิด (22 กุมภาพันธ์ 2526)เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ส่วนคำขออย่างอื่นของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 3 และโจทก์ที่ 4 นอกจากนี้ให้ยกเสียและให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ 2 และยกฟ้องของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 192,145 บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่

22 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 195,194) จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยวางหลักประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 162,167)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2526 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ